

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1648/2531

อัยการ อุดรธานี
นาย บุญ เตือน ชญา วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 289

ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 288, 83 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288 จึงมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์จึงฎีกาขอหาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 83 และพระราชบัญญัติอาชญากรรม มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิบของกลาง จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของกลางธิบ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 288 จำ

คุกตลอดชีวิตของกลางริบ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289(4) นั้น ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าพยาน
โจทก์ยังเป็นที่น่าสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
ว่าจำเลยร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายจริง แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยกับพวกคบคิดตระเตรียม
วางแผนการฆ่ามาก่อน พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 83, 288 จึงมีผลเท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ในข้อหาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
289(4) โดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์จึงฎีกาข้อหานี้ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ ต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่โจทก์ฎีกาว่า ตาม
พฤติการณ์แห่งคดี แสดงให้เห็นว่าจำเลยกับพวกคบคิดตระเตรียมวางแผนฆ่าผู้ตาย
มาก่อน เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น